

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO**

Processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001

**A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONJUNTA da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL do “GRUPO AMERICANAS”, devidamente
nomeada por esse d. Juízo nos autos do processo em epígrafe, vem, a íncrita
presença de V.Exa., expor e requerer o que se segue:**

-I-

MANIFESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO DO ID. 66212587

1. Conforme se infere da decisão de id. 66212587, este d. Juízo determinou vistas à esta A.J. nos itens 1, 4, 14, 15 e 18 com relação aos petitórios ali constantes:

1) Índices: 53726058; 52726964; 53731156; 53762540; 53777765; 55234026; 63079733; 63160984; 63546978; 53858479; 64223805; 64230638; 64281231 e 65390994 - Ao A.J.

4) Índices: 53939761; 54472388; 54504505; 54528349; 54658564; 55515104; 55515113; 55515119; 55517382; 55540833; 55546143; 55805881; 55815590; 55976080; 56718859; 56718893; 57013965; 57014704; 57321828; 57468840; 57615856; 57730058; 57754189; 57756366; 57932092; 57938855; 57992499; 58061870; 58066790; 58215168; 58303218; 58308760; 58331818; 58338829; 58385756; 58400107; 58500543; 58645179; 58730712; 58853001; 58922137; 58965779; 59085893; 59126799; 59129559; 59263728; 59263728; 59286336; 59420055; 59458172; 59458172; 59685818; 59710333; 59710884; 59712133; 59713146; 59714390; 597132963; 59800029; 59911669; 60129498; 60136607; 60172509; 60227667; 60248841; 60248841; 60264428; 60378070; 60426488; 60483635; 60541829; 60547224; 60547212; 60548587; 60551640; 60609030; 60628908; 60821196; 60807088; 60822610; 60854771; 60935116; 60936814; 60936842; 60949016; 61091267; 60928524; 61229245;

61248184; 61339114; 61361953; 61401150; 61652597; 61657054; 61656284; 61663462; 61663493; 61666675; 61673624; 61827284; 61907630; 61935447; 61873297; 62483891; 62655168; 62680057; 62684943; 62792008; 62804087; 62894111; 62905483; 62907440; 62918805; 63015945; 63049000; 63050799; 63057531; 63059026; 63100148; 63114029; 63115452; 63114246; 63221750; 63331428; 63332406; 63332406; 63557850; 63826463; 63883276; 64183085; 64319807; 64364106; 64364145; 643743693; 64375423; 64437274; 64691731; 64713649; 64926156; 64974728; 65002590; 65068446; 65148079; 65189930; 65185030; 65230414; 65233372; 65285398; 65378748; 65398371 e 65444958 – Às Recuperandas. Após, dê-se vistas ao A.J.

14) Id: 47401380 – Às Embargadas. Após ao A.J.

15) Id: 64665070 – Cumpra-se a decisão superior. À Recuperanda e ao A.J para ciência.

18) Id: 66098320. Trata-se de pedido de prorrogação do *stay period*. Digam, o AJ e o MP.

2. Nesta esteira, a A.J. passa a trazer suas considerações sobre a integralidade dos pontos abordados, nos termos que se seguem, consignando que as questões semelhantes serão abordadas de forma agrupada, de acordo com seus temas, de modo a facilitar a compreensão.

➤ **“ITEM 1” – IDS. 53726058, 53726964, 53731156, 53762540, 63160984, 63546978 e 64223805 – REQUERIMENTOS DE HABILITAÇÃO PROCESSUAL E CADASTRAMENTO DE ADVOGADOS;**

3. As petições constantes dos ids. 53726058, 53726964, 53731156, 53762540, 63160984, 63546978 e 64223805 se referem a pedido de habilitação processual e cadastramento de advogados, constituindo-se assim de questão já devidamente decidida por este MM. Juízo em diversas oportunidades no transcurso do processo, inclusive no item 3 da decisão do id. 66212587 que ora se responde, em que restaram indeferidos os pedidos de cadastramento individualizado e mantida a ordem de publicação através do Diário de Justiça Eletrônico¹.

¹ Decisão id. 66212587: [...] Indefiro o cadastramento, tendo em vista que a lei de regência prevê outras formas de intimação dos interessados. Aliás, Instância superior já decidiu acerca da hipótese. Ademais, como se observa, diariamente são encartados nestes autos dezenas de pedidos de cadastramento de advogados, interessados no processamento da presente Recuperação Judicial, o que, como já declarado alhures, inviabiliza a sua realização até por questões técnicas do próprio sistema do PJE.

Aliás, sem prejuízo do cumprimento das decisões proferidas em Instância superior, conforme id: 55407524, **foi determinada a publicação de todas as decisões proferidas nestes autos.**

4. Nesta esteira, a A.J. manifesta ciência quando aos petitórios, consignando que devem receber o mesmo tratamento adotado àquelas indicadas no item 3 da decisão do id. 66212587.

➤ **ID. 63858479 – MANIFESTAÇÃO DAS RECUPERANDAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

5. Trata-se de manifestação das Recuperandas em atenção ao ofício acostado no id. 60854781, expedido pela 5ª Vara Cível do Foro de Osasco/SP, esclarecendo que o referido ofício é oriundo de processo autuado sob o nº 1020586-92.2020.8.26.0405 no qual a Americanas S.A. depositou, em 21/09/2022, e portanto, antes do ajuizamento da presente recuperação, o valor de R\$ 22.037,99 com finalidade de pagamento do valor oriundo da respectiva demanda, razão pela qual aquele juízo solicitou esclarecimentos quanto à destinação do valor depositado, notadamente se o mesmo seria passível de liberação ao exequente originário.

6. Alegaram as recuperandas que a questão não se encerra no referido ofício, uma vez que, adotando entendimento diverso, o MM. Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Duque de Caxias/RJ determinou que fosse expedido ofício para a habilitação do crédito na presente recuperação judicial, mesmo que o depósito naqueles autos também tenha ocorrido em data anterior ao pedido da presente, entendimento este também adotado pelo 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Jaboatão de Guararapes/PE.

através do Diário de Justiça Eletrônico – DJE, de forma a conferir ampla publicidade e permitir a fluência dos prazos para manejo de eventuais recursos.

Dessa forma, poderão os advogados, independentemente de cadastramento no sistema do PJE, acompanhar as matérias decididas no feito recuperacional, promovendo seus requerimentos e eventuais insurgências quanto a eventual tratamento jurídico conferido aos pedidos.

Assim, ficam indeferidos os pedidos de cadastramento individualizado e mantida a ordem de publicação de todas as decisões proferidas nestes autos, através do DJE, para fins de intimação dos interessados, sem prejuízo da publicação dos Avisos e Editais previstos na Lei nº 11.101/2005, quando o ato assim o exigir.

7. Sustentaram as recuperandas que a jurisprudência se posiciona em sentido contrário ao exposto acima, considerando que o crédito quitado por intermédio de depósito judicial promovido com intuito de pagamento, mesmo que ainda não levantado, não se submete ao concurso de credores, motivo pelo qual, inclusive, os referidos créditos não foram listados pelas recuperandas quando da elaboração de sua relação de credores.

8. A fim de corroborar seu entendimento, as Recuperandas citaram precedentes da recuperação judicial do “Grupo Oi”, julgado perante este C. Tribunal de Justiça, além de precedentes do Tribunal Paulista.

9. Nessa esteira, pugnaram as Recuperandas que este MM. Juízo “*esclareça o critério que será utilizado para definição da concursabilidade do crédito, especificamente no que se refere aos depósitos judiciais efetuados antes da recuperação judicial, com a finalidade de pagamento, definindo se os valores poderão ou não ser levantados pelos respectivos credores das RECUPERANDA*”, requerendo, ao final, que este MM. Juízo autorize que os respectivos pagamentos sejam levantados pelos credores, com expedição de ofício aos Juízos suscitantes acerca de tal entendimento.

10. Conforme se infere do alegado, as Recuperandas pretendem que este MM. Juízo proceda a uniformização de entendimento quanto ao critério para eventuais levantamentos de depósitos realizados com finalidade de pagamento das respectivas execuções, efetivados em período **anterior** ao ajuizamento da presente recuperação judicial, como no caso do ofício acostado no id. 60854781.

11. Com efeito, este C. Tribunal de Justiça possui precedentes que admitem a liberação dos valores depositados judicialmente, antes do ajuizamento da recuperação judicial, com o intuito de pagamento, bem como valores depósitos que se mostrem incontroversos ante o trânsito em julgado do provimento jurisdicional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6º DA LEI 11101/2005. **Decisão de suspensão de ações e execuções contra as**

recuperandas que não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016), com expressa declaração de pagamento, bem como os valores depositados que se mostrem incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença. Falta de demonstração concreta, pelas recuperandas ou pelo Administrador Judicial, de efetivo prejuízo aos ativos das empresas em razão da liberação das quantias aludidas acima. Garantia dos interesses dos credores de valores depositados sem qualquer pendência jurisdicional concreta. CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034576-58.2016.8.19.0000, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, julgado em 22/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. SUPERVIA S/A. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO, DEPOSITADO PARA PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALOR DEPOSITADO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. Postula o agravante a reforma do decisum que, em procedimento provisório de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valor incontroverso, depositado antes do pedido de recuperação judicial da agravada, com expressa finalidade de pagamento. Questão semelhante, referente à possibilidade de levantamento de valores incontroversos, depositados em Juízo antes do pedido da recuperação judicial, foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000. No referido julgamento, restou assentado que “a integral proteção patrimonial das empresas recuperandas não pode atingir valores depositados com expressa finalidade de pagamento ou que se verifiquem incontroversos em sede executiva, como após o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos à execução ou após a preclusão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.” **No caso dos autos, resta incontestável, porquanto admitido pela própria agravada na petição de fls. 478 dos autos principais, que os valores que o agravante busca levantar, são incontroversos e foram destinados ao pagamento da condenação. Contata-se, ainda, o depósito foi realizado em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ou seja, o valor depositado já não mais se encontrava na esfera de disponibilidade da agravada no momento do pedido de recuperação. O depósito, com fim expresso de pagamento da condenação, foi feito em 08/01/2021, enquanto que o pedido de recuperação judicial foi deferido em 06/06/2022, em data muito posterior, portanto. Verificados estes parâmetros, toda a fundamentação esposada pela agravada em contrarrazões cai por terra. Não há que se falar em violação ao concurso de credores. É bem verdade que os créditos incluídos no plano de recuperação judicial sofrem novação, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05. Ocorre que, em que pese o crédito do agravante ser concursal, porquanto constituído antes de proferida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, este não se deve sujeitar à forma de pagamento prevista no plano de recuperação judicial. Como destacado pelo Exmo. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, no julgamento do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, “a integral proteção patrimonial das empresas recuperandas não pode atingir valores depositados com expressa finalidade de pagamento ou que se verifiquem incontroversos em sede executiva, como após o trânsito em**

julgado da sentença proferida em embargos à execução ou após a preclusão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença”. No referido julgamento, como já dito, restou consolidada a possibilidade de levantamento dos valores incontroversos depositados pela agravada em período anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Outrossim, a incerteza quanto ao real valor devido em sede de cumprimento de sentença não retira o direito do agravante de levantar quantia expressamente reconhecida pela agravada como incontroversa e com a finalidade de pagamento. Ora, se a própria parte executada assentiu ser devedora de uma quantia, não pode agora, pretender impugná-la ou alegar que não seria devedora de nada. Observe-se que o agravante já poderia, há muito, e antes mesmo do pedido de recuperação judicial ter levantado a quantia depositada pela ré. Isto só não ocorreu pois o autor, ora agravante, indicou diferença que acredita ainda ser devida pela ré, mas o juízo de origem julgou extinta a execução, estando pendente de julgamento, o recurso de apelação interposto pelo autor/exequente. Constatado que se trata de valor incontroverso, destinado expressamente à pagamento da condenação, mostra-se evidente, a meu ver, o direito do agravante ao levantamento, em analogia ao que restou decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000. Recurso provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0092171-05.2022.8.19.0000, 2ª Câmara De Direito Privado, Rel. Des. RENATA MACHADO COTTA, julgado em 03/03/2023).

12. Nesta esteira, considerando manifestação expressa das Recuperandas de que o depósito efetivado antes do ajuizamento da recuperação judicial foi feito com finalidade de pagamento, entende esta A.J. que o caso relatado pelo Ofício acostado no id. 60854781 amolda-se à hipótese de liberação dos valores em favor do credor, em consentâneo com o requerido pelas Recuperandas e com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

13. Por fim, entende esta A.J. que a análise para fins de aferição acerca de eventual liberação de valores depositados judicialmente deve ser realizada de forma casuística, para que se possa verificar o atendimento dos requisitos estabelecidos por este C. Tribunal nos precedentes acima mencionados.

➤ **“ITEM 1” – ID. 63079733 - MANIFESTAÇÃO DAS RECUPERANDAS REQUERENDO AUTORIZAÇÃO PARA ONERAR IMÓVEL PARA FINS DE GARANTIA EM EXECUÇÕES FISCAIS;**

14. Trata-se de manifestação das Recuperandas em que informam haverem sido citadas em 5(cinco) execuções fiscais distintas, em que o somatório dos valores executados perfaz o montante estimado de R\$ 1.786.774,68 (um

milhão, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) – id. 63079741 -, além de terem sido intimadas pela Receita Federal do Brasil – RFB a efetuar pagamento de processo administrativo na quantia de R\$ 92.688.371,05 (noventa e dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e cinco centavos), o qual também será objeto de futura ação de execução fiscal (id. 63079742).

15. Neste contexto, informam as Recuperandas que a única possibilidade de prestar garantias nas execuções fiscais e assim impugnar os valores cobrados em consentâneo com as exigências previstas na Lei nº 6.830/80, bem como, de viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito, se dá através da nomeação de bens à penhora, em razão de as empresas em recuperação judicial não disporem de condições favoráveis à obtenção de seguros/fianças bancárias pelas instituições financeiras, ao passo que também não seria viável ofertar garantias através de dinheiro, uma vez que comprometeria sobremaneira seu fluxo de caixa.

16. O referido pedido já foi analisado por esse d. Juízo, através da decisão constante no id. 66212587, item 17, onde restou autorizada a apresentação dos bens como garantia das execuções judiciais apontadas pelas recuperandas, razão pela qual entende a A.J. que a questão já se encontra exaurida.

➤ **“ITEM 1” – ID. 64281231 – MANIFESTAÇÃO DAS RECUPERANDAS INFORMANDO A SUBSTITUIÇÃO DE *TRUSTEE***

17. Trata-se de manifestação das Recuperandas em que informam a renúncia do *Trustee* Deutsche Bank Trust Company Americas da posição de representante dos *bondholders* do “Grupo Americanas” e a nomeação, em substituição, de *Wilmington Savings Fund Society*, conforme documento acostado no id. 64281237.

18. Esta A.J. manifesta sua ciência quanto à substituição de *Trustee*, conforme já foi devidamente considerado em seu petitório de id. 67798741, em que requereu autorização para procedimento administrativo para o desmembramento dos credores investidores, titulares de títulos de dívida (nacional e estrangeiro) emitidos pelo Grupo Americanas.

➤ **“ITEM 1”- ID. 55234026 – MANIFESTAÇÃO DE EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA.**

19. Trata-se de manifestação constante do id. 55234026 por meio da qual o credor Editora Planeta do Brasil Ltda., informa o envio de e-mail a esta A.J. para registrar a exatidão de seus dados cadastrais.

20. Ante o exposto, a A.J. manifesta ciência e informa haver promovido as anotações necessárias em seus mecanismos de controles internos.

➤ **“ITEM 4” – ID. 60551640 – MANIFESTAÇÃO DOS CREDITORES ANEXANDO DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL;**

21. Trata-se de petição formulada em conjunto por diversos requerentes, anexando traduções juramentadas de seus documentos e respectivos instrumentos de representação processual que instruíram petição indexada ao id. 52997474, ocasião em que manifestaram adesão à proposta de nomeação de agente especializado (*watchdog*).

22. Esta A.J. manifesta ciência quanto à apresentação dos instrumentos de representação anexados pelos requerentes, consignando que a questão relativa ao *watchdog* já restou devidamente apreciada por este MM. Juízo, encontrando-se submetida à análise do Tribunal de Justiça.

➤ **“ITEM 4” – ID. 53939761 - MANIFESTAÇÃO DE MOLIN DO BRASIL COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**

23. Trata-se de manifestação do credor Molin do Brasil Comércio Distribuidora Ltda informando seus dados bancários para recebimento dos créditos de futuros depósitos, de modo que pugna a A.J. pela intimação das Recuperandas para tomarem ciência, de modo a viabilizar eventual pagamento em momento processual oportuno.

➤ **“ITEM 4” – ID. 53777765, 65378748 e 58303218 – MANIFESTAÇÃO SOBRE HABILITAÇÕES/DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO**

24. Trata-se de divergência à relação de credores formulada por Castro Naves Distribuidora S/A, aduzindo que o montante correto de seu crédito perfaz a importância de R\$ 57.028,89.

25. Cumprindo o seu dever de diligência, esta A.J. verificou que o pedido em questão foi apresentado nos autos, em momento anterior à entrega da relação de credores do artigo 7º, §2º, de modo que o crédito em questão foi alterado, em sede de verificação administrativa, passando a constar pela importância de R\$ 57.815,48.

26. Já a petição constante do id 65378748, trata de manifestação de MK BR S/A e MK SUL LTDA por meio da qual os credores exararam sua concordância aos montantes que lhe foram atribuídos na relação de credores ao artigo 7º, §2º da Lei nº 11.101/2.005.

27. Além disso, manifestação no id. 58303218 apresentada por NATHANAEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA em que requer habilitação de crédito originária do processo autuado sob o nº 0001337-36.2022.5.07.0033.

28. Ante o exposto, esta A.J. manifesta ciência e esclarece que eventuais insurgências à relação de credores devem ser promovidas por meio de incidente

processual de impugnação de crédito, nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.101/2.005 e na forma da decisão constante do id: 66212587, que confere tratamento jurídico específico para a matéria.

➤ **“ITEM 4” – IDS. 55976080 e 65189930 – MANIFESTAÇÃO DE CREDORES DE ADESÃO DE OPÇÕES NA FORMA DO “PRJ” APRESENTADO;**

29. Trata-se de manifestações subscritas pelos seguintes credores: (i) Carrefour Comércio e Indústria Ltda em que indica opção de recebimento dos créditos, considerando as disposições constantes do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo “Grupo Americanas” e (ii) Riclan S/A com opção de adesão como credor fornecedor colaborador, também nos termos do “PRJ” apresentado.

30. De início, cumpre informar que o Edital publicado para os credores fornecedores que desejarem se enquadrar na modalidade de pagamento prevista na cláusula 6.2.7 do PRJ apresentado, foi tornado sem efeito a partir do deferimento de efeito suspensivo nos autos dos de recursos de Agravos de Instrumento autuados sob os nºs 0048562-35.2023.8.19.0000 e 0048502-62.2023.8.19.0000.

31. Ademais, a questão restou modulada por este MM. Juízo na decisão de id. 66212587, que ora se responde, onde, na oportunidade de julgamento dos Aclaratórios opostos por Virgo Companhia de Securitização, restou consignado que a adesão está condicionada à aprovação do Plano em Assembleia-Geral e posterior homologação por parte do Juízo Recuperacional:

(...) Como se observa da decisão constante do id: 60438814, a publicação do aviso aos credores tem como objetivo apresentar esclarecimentos sobre a forma de adesão ao modelo de “Credores Fornecedores Colaboradores”, para que os credores possam, após a deliberação do PRJ em Assembleia Geral de Credores, e, por óbvio, homologação do resultado em havendo sua

aprovação, realizar análise de conveniência e oportunidade, quanto a sua adesão, não importando, nesta quadra processual, em estabilização de situação fática condicionada à futura aprovação do projeto de soerguimento das Recuperandas. (...)

32. Ante o exposto, a A.J. manifesta sua ciência, reportando-se ao tratamento jurídico já conferido à matéria, seja por este d. Juízo (66212587), seja pelo E. Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento (Agravos de Instrumento n°s 0048562-35.2023.8.19.0000 e 0048502-62.2023.8.19.0000).

➤ **“ITEM 4” – IDS. 65148079, 65185030 e 65233372 - MANIFESTAÇÕES DE SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO**

➤ **Id. 65148079 – AIG Seguros Brasil S/A**

33. Trata de petitório formulado por AIG Seguros informando haver arcado com indenização securitária no valor de R\$ 7.961.771,96 originada de Apólice de Seguro de Crédito celebrada entre AIG e EPSON, de modo que passou a ser titular de parte do crédito arrolado, até o limite do valor indenizado.

34. Ao final, requer a declaração da sub-rogação da AIG, com todos os privilégios, direitos e garantias do crédito original, sobre parte do crédito listado em nome da Epson, na classe de credores quirografários, para que passe a constar como titular de crédito quirografário na quantia de R\$ 7.961.771,96 (sete milhões novecentos e sessenta e um mil setecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), com respectivo direito de voto proporcionalmente a tal valor.

35. Pugna, ainda, depois de reconhecido o seu direito e retificada a relação de credores, seja mantido o crédito em favor da EPSON no montante de R\$ 1.313.498,03 (um milhão trezentos e treze mil quatrocentos e noventa e oito reais e três centavos), correspondente ao saldo remanescente do crédito original que não foi coberto pelo seguro.

➤ **Id. 65185030 – Whirlpool S.A. e AIG Seguros Brasil S/A**

36. Trata-se de petitório formulado em conjunto por WHIRLPOOL e AIG Seguros. Informam que a AIG arcou com indenização securitária originada de Apólice de Seguro de Crédito celebrada entre as partes, de modo que se faz necessária seja declarada a sub-rogação parcial de AIG no montante de R\$ 17.264.464,78 a ser deduzido do crédito arrolado em favor de Whirlpool (R\$ 43.616.920,31).

37. Ao final, pugnam seja declarada a sub-rogação com todos os privilégios, direitos e garantias do crédito original, de modo que AIG Seguros passe a constar na relação como credora quirografária pelo montante de R\$ 17.264.464,78, devendo esse valor ser deduzido do crédito originalmente arrolado em favor de Whirlpool.

➤ **Id. 65233372 – Whirlpool S.A. e Euler Hermes Seguros S.A.**

38. Trata de petitório formulado em conjunto por WHIRLPOOL e Euler Hermes Seguros. Tal como no petitório indexado ao id. 651850330, as partes informam que Euler Hermes Seguros arcou com indenização securitária originada de Apólice de Seguro de Crédito celebrada entre as partes, de modo que se faz necessária a declaração de sub-rogação parcial de Euler Hermes no montante de R\$ 9.296.250,26 a ser deduzido do crédito arrolado em favor de Whirlpool (R\$ 43.616.920,31).

39. Ao final, pugnam seja declarada a sub-rogação com todos os privilégios, direitos e garantias do crédito original, de modo que Euler Hermes Seguros passe a constar na relação como credor quirografário pelo montante de R\$ 9.296.250,26, devendo esse valor ser deduzido do crédito originalmente arrolado em favor de Whirlpool.

40. Conforme bem delimitado por este MM. Juízo nesta decisão de id. 66212587 que ora se responde, requerimentos para habilitação ou alteração de crédito e classe deverão ser ajuizados através de incidente processual específico, distribuído por dependência e vinculado ao processo principal de recuperação judicial, não podendo ser protocolizados nestes autos principais, restando determinado, ainda, o desentranhamento dos respectivos requerimentos para que os subscritores utilizem a via adequada para análise do seu pleito.

41. Nesta esteira, esta A.J. manifesta sua ciência quanto ao alegado pelos requerentes, consignando, contudo, que seu pleito deve ser processado em autos apartados específicos para este fim, conforme expressamente determinado na decisão de id. 66212587.

➤ **“ITEM 4” - IDS. 64743649, 64974728 (duplicado no id. 65068446) e 65002590 – MANIFESTAÇÕES DE CESSÕES DE CRÉDITO**

42. Os petítórios constantes dos ids. 64743649 e 64974728 tratam de manifestações apresentadas por ARC Crédito III Fundo de Investimento comunicando haver adquirido, por meio de cessão, a integralidade dos créditos detidos por Méliuz S.A. e Fhinck Soluções para Negócios Ltda., respectivamente.

43. No petítório do id. 64743649, aduz ter adquirido a integralidade do crédito arrolado na classe quirografária em favor de Méliuz, no montante de R\$ 7.256.793,06, bem como os respectivos direitos, principal e acessório dele decorrentes, inclusive as eventuais garantias.

44. Com relação ao valor originalmente arrolado em favor de Fhinck Soluções (R\$ 348.833,31) também na classe quirografária, informa, da mesma forma, haver adquirido a totalidade do crédito, de modo que faz jus à alteração da titularidade para que referido montante passe a contar a seu favor.

45. Por oportuno, é de se destacar que ARC Crédito III Fundo de Investimento encaminhou comunicado a esta A.J. a fim de dar ciência acerca das cessões de crédito entabuladas, acompanhado de documentos comprobatórios, os quais, ultimadas as análises competentes, foram considerados aptos a corroborar o petitório de alteração de titularidade dos créditos pleiteados.

46. Por outro turno, o petitório indexado ao id. 65002590 trata de manifestação conjunta apresentada por Stage Digital Comunicação e Agenciamento Ltda. ME, Raiando Produções Artísticas e Culturais Ltda. EPP e Mattoni Comunicação e Agenciamento Ltda. ME, por meio da qual comunicam a cessão realizada entre o credor original – Stage Digital – e as cessionárias: Raiando e Mattoni.

47. Informam que, do crédito arrolado em favor da Stage, no montante de R\$ 6.378.546,48, devem ser abatidos os valores ora cedidos, a saber: R\$ 304.000,00 para Raiando Produções Artísticas e R\$ 38.000,00 para Mattoni Comunicação e Agenciamento, de modo que a cedente Stage passe a constar como credora pelo valor remanescente de R\$ 6.036.546,48, todas arroladas na classe IV, pleiteando, ao final, as alterações necessárias, bem como sejam garantidas às empresas cessionárias o exercício de todos os direitos e faculdades na qualidade de credoras.

48. Especificamente com relação à cessão operada entre Stage Digital, Raiando e Mattoni, cumpre destacar que o instrumento foi indexado aos autos no id. 65002593, onde se verificam as assinaturas digitais dos representantes legais das empresas que integram a transação, cujas legitimidades podem ser aferidas nos respectivos contratos sociais (ids. 49940996, 49938344 e 49938316).

49. Ante o exposto, esta A.J. manifesta ciência aos pedidos indexados nos ids. 64743649, 64974728 e 65002590 e esclarece que já promoveu as respectivas anotações em seus registros internos.

➤ **“ITEM 4” – MANIFESTAÇÕES DAS FAZENDAS PÚBLICAS**

50. Trata-se de diversas respostas encaminhadas pelas Fazendas Municipais, Estaduais e Federal, em atenção ao disposto no art. 52, V, da Lei nº 11.101/2005 e a decisão proferida por esse MM. Juízo constante ID nº 53664755, informando a existência de eventuais créditos em face das Recuperandas, conforme quadro sinótico abaixo colacionado:

Id.	Parte
65285398	ESTADO DE ALAGOAS
64230638	Município de Niterói
63557850	ESTADO DO CEARÁ
58400107	ESTADO DO PARANÁ
58308760	FAZENDA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
61935447	FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
60609030	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA
57615856	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
59800029	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO
60426488	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRANCA
59263728	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
60264428	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
64319807	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP
60936814	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP
60936842	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP

62894111	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
64437274	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
58385756	MUNICÍPIO DE AMARGOSA
65398371	MUNICÍPIO DE ARACRUZ
60483635	MUNICÍPIO DE ARCOVERDE
63883276	MUNICÍPIO DE BRUMADO
57754189	MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
57756366	MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
58922137	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
58853001	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
60928524	MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
58061870	MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
59458172	MUNICÍPIO DE CONTAGEM
57937498	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
57938855	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
62907440	MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA
60248841	MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
61907630	MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
62655168	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
63015945	
63057531	
63059026	
60378070	MUNICÍPIO DE IÇARA
59685818	MUNICÍPIO DE IGREJINHA
62483891	MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP
60628908	MUNICÍPIO DE ITAPEVI

58066790	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA
59126799	MUNICÍPIO DE JACAREÍ
59129559	
63100148	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
59713146	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
59714390	
61361953	MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP
58965779	MUNICÍPIO DE LONDRINA
62792008	MUNICÍPIO DE LONDRINA
61091267	MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ
61229245	
60935116	MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ
58338829	MUNICÍPIO DE MAUÁ
64183085	MUNICÍPIO DE MONTE ALTO
58331818	MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
61827284	MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
61652597	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG
61657054	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG
60227667	MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
62804087	MUNICÍPIO DE PENEDO
57730058	MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS
60949016	MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE
60807088	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
59710333	MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL
59710884	
59712133	

59911669	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO
58500543	MUNICÍPIO DE SEABRA
64691731	MUNICÍPIO DE SOROCABA
61339114	MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP
60541829	MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
59420055	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
61401150	MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC
59085898	MUNICÍPIO DA SERRA/ES
63114246	MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
58730712	PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS
60129498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP
60136607	
65444958	UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL

51. A A.J. manifesta sua ciência quanto ao informado pelas Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, consignando que o “Grupo Americanas” também manifestaram sua ciência em petição do id. 68088834.

➤ **“ITEM 4” – ID. 58215168 – MANIFESTAÇÃO DE MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**

52. Trata-se de manifestação apresentada por MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em que requer “*certidão explicativa*” do presente feito para ser juntada em Ação de Despejo ajuizada pelo peticionante e autuada sob o nº 0005360-89.2023.8.16.0194, uma vez que o pedido liminar para desocupação do imóvel locado ficou condicionado à referida certidão em virtude das r. decisões liminares proferidas por este MM. Juízo.

53. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se no id. 68088834 informando que pactuaram acordo junto à requerente com o objetivo de compor a controvérsia instaurada na referida ação de despejo, a qual, segundo alegam, envolviam débitos extraconcursais, havendo o referido acordo sido homologado nos autos daquele processo e a demanda transitado em julgado, razão pela qual não seria mais necessária a expedição da certidão.

54. Cumprindo seu dever de diligência, esta A.J. verificou diretamente nos autos da ação de despejo autuada sob o nº 0005360-89.2023.8.16.0194 e pôde constatar que a mesma abarca débitos extraconcursais, uma vez que vencidos posteriormente ao ajuizamento da presente recuperação judicial, ao passo que restou firmado entre as partes “Termo de Transação Extintiva de Litígio”, devidamente homologado pelo Juízo competente:

- Exordial da ação de despejo:

1. DOS FATOS

As partes firmaram, em 13/11/2007, com aditamento em 09/03/2021, o “*Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial*” para a locação da **Loja n.º 1001 – Âncora 1 - Americanas**, situada no piso L1 do referido centro de compras.

No entanto, o instrumento vem sendo inadimplido pela Requerida desde 30/01/2023, ou seja, **posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da empresa**, conforme planilha de cálculo anexa, razão pela qual a rescisão imediata do contrato é medida que se impõe, com a consequente devolução da posse do imóvel às requerentes.

- Termo de Transação:

TERMO DE TRANSAÇÃO EXTINTIVA DE LITÍGIO

Celebrado na Ação de Despejo nº 0005360-89.2023.8.16.0194, em trâmite perante a **04ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná**

I – PARTES:

A) MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA., qualificada nos autos em epígrafe, representadas por seu procurador que ao final assina, doravante denominadas **PRIMEIRAS TRANSIGENTES – CREDORAS**.

B) AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF 00.776.574/0006-60, sucessora de **LOJAS AMERICANAS S.A. (AMERICANAS)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.014.556/0001-96, com endereço na Avenida Presidente Kennedy, 4121, Loja nº. 1001 – “Âncora 1” situada no piso L1 do Palladium Shopping Center, bairro Portão, CEP 80.610-905, Curitiba/PR, doravante designada **SEGUNDA TRANSIGENTE/DEVEDORA**.

- Sentença de homologação:



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
4ª VARA CÍVEL DE CURITIBA - PROJUDI
Atendimento Whatsapp (41) 98840-3652 - Av. Cândido de Abreu, 535 - 4º andar - Fórum Cível I - Centro Cívico - Curitiba/PR -
CEP: 80.530-906 - Fone: (41) 98840-3652 - E-mail: oficios4vcctba@gmail.com

Autos nº. 0005360-89.2023.8.16.0194

Processo: 0005360-89.2023.8.16.0194
Classe Processual: Despejo por Falta de Pagamento
Assunto Principal: Locação de Imóvel
Valor da Causa: R\$20.880,19
Autor(s): • MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
• Tacla Investimentos de Bens Ltda.
Réu(s): • LOJAS AMERICANAS S.A.

Vistos e examinados.

1. Considerando que este versou sobre direito disponível e que as partes outorgaram procurações com poderes específicos para transigir (mov. 49.1), **HOMOLOGO O ACORDO** entabulado entre as partes (mov. 47.4), por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual **JULGO EXTINTO** o processo, com base no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil.

55. Nessa esteira, considerando o acordo pactuado entre as partes devidamente homologado e que culminou na extinção da ação, entende esta A.J. que o requerimento de id. 58215168 perdeu seu objeto.

➤ **“ITEM 4” – ID: 60172509 – MANIFESTAÇÃO DE TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.**

56. Trata-se de manifestação de TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA em que informa ser credora quirografária nos valores de R\$ 524.873,35 e R\$ 2.244.748,40, bem como, que receberam das Recuperandas pagamento em duplicidade de algumas notas fiscais no valor de R\$ 191.333,34 (cento e noventa e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), de forma que requerem a compensação do respectivo crédito nos termos do artigo 122 da Lei nº 11.101/2005, o qual sustentam ser aplicável por analogia ao presente caso.

57. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se no id. 68088834 arguindo que o requerimento formulado pela peticionante não observou a forma processual adequada para habilitação/divergência de crédito, uma vez que eventual insurgência quanto ao valor do crédito deve ser feita através da

instauração de incidente de impugnação de crédito na forma do artigo 7, §2º c/c 8º da Lei nº 11.101/2005, pugnando, assim, pelo indeferimento do pleito.

58. Conforme delimitado por este MM. Juízo na decisão de id. 66212587, requerimentos para habilitação ou alteração de crédito e classe deverão ser ajuizados através de incidente processual específico, distribuído por dependência e vinculado ao processo principal de recuperação judicial, não podendo ser protocolizados nestes autos principais, restando determinado, ainda, o desentranhamento dos respectivos requerimentos para que os subscritores utilizem a via adequada para análise do seu pleito².

59. Como se vê, o requerimento formulado pela peticionante amolda-se à hipótese em epígrafe, uma vez que a mesma pretende discutir a viabilidade de

² É que, para requerimentos de credores com vistas a habilitação ou alteração de crédito e classe, a Lei nº 11.101/2005 estabelece dois procedimentos distintos de verificação, quando o credor poderá incluir e/ou alterar o seu crédito bem como promover a sua reclassificação, alocando-o na classe respectiva à natureza da relação jurídica subjacente; ou pela natureza do credor, se enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.

No primeiro procedimento, de processamento exclusivamente **administrativo**, o requerimento é direcionado à Administração Judicial, que promove a sua análise para fins de elaboração da relação de credores prevista no § 2º do art. 7º da LRE.

No segundo procedimento, de natureza exclusivamente **judicial**, o requerimento é direcionado ao Juízo da Recuperação Judicial, através de incidente processual específico, **distribuído por dependência e vinculado** ao processo principal de Recuperação Judicial.

Ou seja, **em ambos os procedimentos, os requerimentos não são protocolizados nos autos do processo principal da Recuperação Judicial**, o que impõe o desentranhamento destes requerimentos para que os respectivos subscritores utilizem a via adequada para a análise do seu pleito.

Como se observa destes autos, a Administração Judicial concluiu a fase de verificação administrativa de crédito, culminando em um caderno de análises contendo 31.586 páginas, resultado da verificação administrativa de 6.075 pedidos de habilitação ou divergência à relação de credores inicialmente apresentada pelas Recuperandas, o que resultou na apresentação da nova relação de credores, em cumprimento ao § 2º do art. 7º da LRE, já disponível nestes autos no id: 62743596; no site da Administração Judicial www.psvr.com.br e no site deste Tribunal de Justiça, acessível através do link <https://www.tjrj.jus.br/documents/10136/209367219/RELACAO-DE-CREDORES-ID-62743597-GRUPO-AMERICANAS-PROCESSO-0803087-20.2023.8.19.0001.pdf/cad6b350-7647-b0f6-92e2-10430925425b?t=1686842699110>, onde o credor poderá consultar a sua posição atual (de crédito e classe) e, em caso de insurgência, manejar a competente impugnação à relação de credores, obedecendo o rito previsto nos artigos. 8º e sgts., da Lei nº 11.101/2005, seja para fazer incluir o seu crédito, modificá-lo ou reclassificá-lo.

compensação de crédito na recuperação judicial para fins de alteração do crédito inscrito em seu favor na Relação de Credores.

60. Nesta esteira, esta A.J. manifesta sua ciência quanto ao alegado pela requerente, consignando, contudo, que seu pleito deve ser processado em autos apartados específicos para este fim, conforme expressamente determinado na decisão de id. 66212587.

➤ **“ITEM 4” – ID. 62905483 – MANIFESTAÇÃO DE CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.**

61. Trata-se de manifestação de Casa Bahia Comercial Ltda em que informa a existência de ação renovatória autuada sob o nº 0005460-80.2021.8.19.0210 ajuizada pelas Recuperandas em face da peticionante, em que restou determinado, através de sentença judicial transitada em julgado, uma minoração do valor do aluguel pactuado entre as partes a partir de janeiro de 2023, o que não foi observado pelas Lojas Americanas no pagamento dos meses de abril e maio do corrente ano, que foram efetivados sem considerar a respectiva diminuição.

62. Assim, requereu a peticionante a intimação das Recuperandas para que “*tome conhecimento*” da retificação determinada na referida ação revocatória, bem como, para que proceda ao levantamento da quantia de R\$ 8.109,66 depositada judicialmente nestes autos, correspondentes à soma do valor a maior pagos em abril e maio.

63. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se no id. 68088834 requerendo expedição de alvará dos valores depositados pela Casa Bahia Ltda, consignando não conferir quitação aos valores em aberto referente ao ajuste firmado entre as partes.

64. Diante do exposto, esta A.J. manifesta sua ciência quanto ao informado pelas partes, não se opondo à expedição do alvará requerido pelas Recuperandas.

➤ **“ITEM 4” – ID. 65230414 – MANIFESTAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA – IBRACI**

65. Trata-se de manifestação do Instituto Brasileiro de Cidadania – IBRACI na qual informa que é autor da Ação Civil Pública em face das Recuperandas, autuada sob o nº 0803407-70.2023.8.19.0001 e em trâmite perante esta Vara Empresarial, em que requer compensação por danos morais materiais e pagamento de indenização por danos materiais aos investidores/acionistas; credores; comerciantes que atuam no *marketplace* e consumidores; pugnando que seja determinado sua participação na sessão de mediação determinada no despacho de id. 63134816 e que os pedidos objetos da referida ACP sejam objeto de mediação.

66. As recuperandas, por sua vez, no id. 68088834, manifestaram sua oposição a instauração de mediação requerida pelo IBRACI sob as premissas de que a matéria objeto da ação coletiva devia ser submetida ao Juízo arbitral; que o IBRACI não detém legitimidade ativa na propositura da demanda, informando que tais considerações já foram apresentadas na respectiva demanda a qual esperam que seja extinta sem julgamento do mérito na forma do artigo 485, VI e VII do CPC.

67. Pois bem. A decisão de id. 63134816 a qual o requerente faz menção diz respeito à instauração de mediação por este MM. Juízo no contexto das controvérsias instauradas nas dívidas locatícias das Recuperandas, que ensejaram o ajuizamento de diversas ações de despejo por parte dos locadores em razão de débitos concursais, no esteio da importância da manutenção das lojas para operação das Recuperandas.

68. Nessa esteira, entende esta A.J. que a mediação já instaurada por este MM. Juízo não comporta a participação do requerente, uma vez que não guarda relação com o objeto de sua demanda, bem como, a própria recuperanda já manifestou sua oposição ao pleito.

69. Em complemento, em razão do acima exposto, entende esta A.J. que requerimento para englobar o objeto da Ação Civil Pública na mediação também não comporta acolhimento, devendo o requerente, caso entenda pertinente, formular pedido de mediação diretamente na respectiva demanda coletiva.

➤ **“ITEM 4” - ID. 47401380 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

70. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP** em face da r. decisão de id. 52421263, proferida em 13/04/2023, sob alegação de que a referida decisão recebeu os primeiros embargos de declaração opostos pela peticionante no id. 47448871 determinando vistas às Recuperandas e a A.J., o que, no seu entender, por tanto, seria uma reconsideração da decisão de id. 50657405, proferida em 22/03/2023 a qual, por sua vez, havia rejeitado os referidos embargos.

71. Alega a embargante que a decisão acostada no id. 50657405 “*se limitou rejeitar os embargos de declaração opostos pela FINEP na petição de ID: 47448871, talvez imaginando que se tratasse de tema análogo a outros embargos e não uma situação específica (...)*”, arguindo que, posteriormente, o Juízo “*reavaliou a questão*” e proferiu a decisão de id. 52421263, ora embargada, determinando vistas às recuperandas e ao A.J., mas que não houve uma manifestação expressa no sentido de reconsideração da primeira rejeição, razão pela qual o embargante sustenta a configuração de omissão que deve ser sanada.

72. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se no id. 68088834 arguindo que não há nenhuma omissão na r. decisão embargada, uma vez que este MM. Juízo na decisão constante de id. 49109458, em atenção ao princípio do contraditório insculpido no art. 1023, §2º do CPC, determinou intimação das Recuperandas para manifestação acerca do primeiro recurso de embargos de declaração opostos pela FINEP, o que foi efetivamente cumprido pelas mesmas na manifestação de id. 50383644 e que, posteriormente, através da decisão de id. 50657405, este MM. Juízo apreciou e rejeitou os respectivos embargos de declaração.

73. Arguiram, em complemento, que as Recuperandas já haviam prestado estes esclarecimentos em resposta ao petitório da FINEP constante do id. 51747961, aduzindo que não houve qualquer reconsideração por parte do MM. Juízo e pugnando, ao final, pelo não conhecimento destes segundos embargos de declaração (id. 47401380) em razão da falta de interesse processual ou, subsidiariamente, pugna pela rejeição dos mesmos uma vez que não reconhecidos os vícios previstos no art. 1022 do CPC.

74. Em atenção ao trazido pela embargante e a resposta das Recuperandas, passa esta A.J. a trazer suas considerações.

75. A partir da análise dos autos, verifica-se que, como apontado pelas Recuperandas, após a oposição do primeiro recurso de embargos de declaração pela FINEP em 28/02/2023, acostado no id. 47448871, este MM. Juízo proferiu decisão de id. 49109458 em 11/03/2023, determinando vistas às Recuperandas na qualidade de embargadas e, após, à A.J., conforme se infere de seu “item 21”.

76. As Recuperandas, por sua vez, manifestaram-se em 20/03/2023 no id. 50383644, em cumprimento ao referido *decisum*, trazendo os elementos que entenderam pertinentes e pugnaram pela rejeição dos embargos.

77. Posteriormente, o MM. Juízo proferiu a r. decisão de id. 50657405, em 22/03/2023, a qual rejeitou os embargos de declaração da FINEP sob a

premissa de não haver qualquer omissão ou obscuridade pendente na decisão embargada.³

78. Contudo, a FINEP peticionou no id. 51747961 em 29/03/2023 e, portanto, 7(sete) dias após a prolação da decisão de id. 50657405 que rejeitou seus embargos de declaração de id. 47448871, arguindo que este MM. Juízo ainda não havia apreciado os referidos embargos.

79. Neste contexto que o MM. Juízo, tomando por base a petição da FINEP de id. 51747961, proferiu a decisão de id. 52421263, em 03/04/2023, ora embargada, determinando vistas às Recuperandas e ao A.J., o que ensejou manifestações da A.J. no id. 56440727 e das Recuperandas no id. 53296225, no sentido de que os embargos de declaração já haviam sido apreciados e rejeitados por este MM. Juízo.

80. Ou seja, ao que tudo indica, não houve qualquer reconsideração por parte deste MM. Juízo com relação à rejeição dos embargos de declaração da FINEP, mas sim, foi proferida nova decisão para manifestação da A.J. e das Recuperandas tomando por base a premissa equivocada instaurada pela própria FINEP de que seus embargos não haviam sido julgados, quando, na verdade, os mesmos já haviam sido rejeitados.

81. Inclusive, acaso este MM. Juízo quisesse reconsiderar a r. decisão de id. 50657405 que rejeitou os embargos, não haveria razão para ele determinar nova vista às Recuperandas e ao A.J., uma vez que já havia feito a referida determinação na decisão de id. 49109458 e que já tinha sido devidamente cumprida.

³ Decisão de id. 50657405: **(F)** Quanto aos ED objeto do Ids 48318992, 48300922, 48279151, 48242255, 47951067 e 47448871, opostos, respectivamente, por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“VÓRTX”), NADIR FIGUEIREDO S.A. (“Nadir”), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“VIRGO”), PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, (“PENTÁGONO”), KUARÁ COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. (“KUARÁ”) e FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP (“FINEP”), ADMITO-OS, porque tempestivos, porém, INACOLHO-OS por não haver na Decisão embargada qualquer omissão ou obscuridade pendente.

82. Desta feita, *d.v.*, pretende a FINEP através da oposição de novos embargos a rediscussão da matéria já apreciada por este MM. Juízo, o que, *d.v.*, deve ser buscado através das vias próprias.

83. Assim, tomando por base os elementos constantes dos autos e notadamente, a ordem cronológica das manifestações/decisões, entende esta A.J. que o MM. Juízo não pretendeu reconsiderar a r. decisão de id. 50657405 que rejeitou o primeiro recurso de embargos da FINEP, razão pela qual opina pela **REJEIÇÃO** do segundo recurso de Embargos de Declaração de id. 47401380 opostos pela FINEP.

➤ **“ITEM 4” – OFÍCIOS DIVERSOS RECEBIDOS PELA R. SERVENTIA**

84. No transcurso do processamento da presente recuperação judicial, verifica-se que foram recebidos diversos ofícios direcionados à este MM. Juízo, relativos, a diversas matérias:

Id.	Objeto
54472388	Ofício n. 004277/2023-CPPR - Encaminha cópia de decisão exarada no CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 196038/RJ (2023/0105693-3)
54504505	6º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - Em atenção à r. Decisão ID 42086539, expedida nos autos em epígrafe, recebida em 2 de março de 2023. esta Serventia informa que, em 17 de abril de 2023 procedeu a SUSTAÇÃO DO PROTESTO do título (Duplicata Mercantil por Indicação). ng 57085/01, protocolado sob ne 536-17/0412023-61, no valor a protestar de R\$ 3.575.51, em nome da recuperanda AMERICANAS S/4, tendo como sacador a empresa 7 OLIVEIRAS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ ns 25.048.17110001-11. Por oportuno, informa ainda que. em cumprimento ao que foi determinado por esse MM- Juízo. este Tabelionato INCLUIU o nome das requerentes nas buscas diárias referente à sustação preventiva desde o dia 03/03/2023, evitando assim futuros protestos.
55515104	3º Tabelião de protesto de títulos de Belo Horizonte/MG, informa ter suspenso os efeitos dos protestos de todos os títulos apresentados antes da distribuição da presente ação
55515113	Tabelião de protestos de títulos de Contagem/MG, informa ter suspenso os efeitos dos protestos de todos os títulos apresentados antes da distribuição da presente ação
55515119	1º Tabelião de protesto de letras e títulos de São Paulo/SP, informa ter suspenso os efeitos dos protestos de todos os títulos apresentados antes da distribuição da presente ação
55517382	Tabelião de notas e protesto de letras e títulos de Itapevi/SP, informa ter suspenso os efeitos dos protestos de todos os títulos apresentados antes da distribuição da presente ação

56718859	id. 56718863 - 0800375-59.2018.8.14.0005 - Tribunal De Justiça do Estado do Pará - Comarca de Altamira - Juizado Especial Cível - (...) encaminhado em anexo sentença proferida nos autos 0800375-59.2018.8.14.0005 para as devidas providências. Condenou solidariamente GASTROQUIP e LOJAS AMERICANAS/AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S/A ao pagamento de R\$ 2.000,00 - sentença proferida em 28/04/2023
56718893	Ofício - I Juizado Especial Cível da Comarca de Duque de Caxias - Solicito as providências necessárias para habilitação do crédito ao exequente do processo: 0813058-03.2022.8.19.0021, conforme ofício e documentos em anexos.
57013965	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - 23ª REGIÃO 9ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ ATOOrd 0000289-36.2023.5.23.0009 RECLAMANTE: GABRIELLY ALEXANDRA PEREIRA GARCIA RECLAMADO: AMERICANAS S.A. Ofício Ref. 0000289-36.2023.5.23.0009 À Secretaria da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Senhor (a) Gestor (a), De ordem do MM. Juiz do Trabalho, Dr. WANDERLEY PIANO DA SILVA, expedimos o presente ofício a fim de encaminhar (ANEXO), Comunicação de Ajuizamento de Demanda Contra Devedor em Recuperação Judicial, nos autos do nosso processo n. 0000289-36.2023.5.23.0009 (9ª Vara do Trabalho de Cuiabá MT); vosso processo autuado sob o nº 0803087-20.2023.8.19.0001. Solicito, gentilmente, acusar o recebimento. Atenciosamente,
59286336	id. 59286348 - - 3º JD da Comarca de Pouso Alegre - THAINA DO PRADO BRAZ - Segue decisão proferida nos autos 5011732-61.2022.8.13.0525, para as devidas providências. - (...) , informar que houve a quitação integral do débito, devendo assim proceder à exclusão do crédito destes autos, considerando a sua quitação integral.
60547212	Ofício da 1ª Vara de Registros Públicos informando que foi julgado procedente o pedido de providências para autorizar o 6º Tabelionato de Protestos de Letras e Títulos a cancelar a sustação dos protestos da Americanas (processo nº 0019461-46.2023.8.26.0100)
60547224	Trata-se de pedido de providências instaurado a partir de decisão proferida por este juízo da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital, diante de pedido de autorização para a revogação da sustação de protestos dos títulos indicados a fls. 03/05. Para corroborar o alegado, por ora, requeiro seja a juntada da cópia da decisão que foi equivocadamente interpretada pela i. interina.
60822610	Vara do Trabalho de Montenegro - Ciência de tramitação de ação trabalhista
61248184	Envio de Ofício do processo nº 0000291-04.2023.5.05.0010 - 10ª VT de Salvador/BA, ciência acerca da demanda

61666675	CERTIDÃO DE CRÉDITO - CERTIFICO que os autos de nº 5611915-93.2022.8.09.0007 protocolizado em 04/10/2022 00:00:00, Ação de PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença, tendo como parte promovente Sergio Feliciano De Oliveira Mota, qualificada acima, atuando em causa própria; e como parte promovida Lojas Americanas S/a, representado(a) por seu(sua) procurador(a), Dr(a). FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG nº 108.112. Esta certidão, por constituir-se documento de dívida, é eficaz para habilitação de crédito concursal em processo de recuperação judicial de nº 0803087- 20.2023.8.19.0001, em curso na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de JaneiroRJ, para que o credor concursal possa se habilitar e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, nos termos da Lei n.º 11.101/2005. ORIGEM DO CRÉDITO: Sentença judicial/ Acórdão constante do evento 18. Após a apresentação de planilha de cálculos, a M.Mª Juíza de Direito do 3º Juizado Especial Cível, Dra. Luciana de Araújo Camapum Ribeiro DETERMINOU a expedição da competente CERTIDÃO DE CRÉDITO, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais). Era o que me cumpria certificar, do que dou fé. Dado e passado nesta cidade de Anápolis, Estado de Goiás, em 31 de maio de 2023. Eu, Gabriel Garcia Gonçalves, secretário do 3º Juizado Especial Cível, digitei e subscrevi.
61673624	PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO - INFORMO QUE ATUALIZEI A PLANILHA DE CÁLCULO, DEDUZINDO AS CUSTAS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E VALOR LIBERADO A PARTE AUTORA - EKYVANIA DA COSTA FREITAS RODRIGUES, valor R\$ 22.364,98 - 6ª VT de São Luís/MA - 0016125-28.2020.5.16.0016
62680057	"Segue ofício 363/2023 e certidão de crédito para sua devida habilitação tendo como devedor Americanas S.A". 0800442-07.2022.8.19.0082 - JEC da Comarca de Pinheiral/RJ - Simone Rodrigues Lazaroni Cancino - R\$ 5.399,99
62918805	ids. 62918818 e 62918822 - 3ª VT de São José dos Pinhais - 0000812-51.2021.5.09.0965 - Juliana Alonso Salmeron - Habilitação de crédito da União
63049000	2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Umuarama/PR
63114029	13º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal (processo nº 0817867-95.2022.8.20.5004) - ORIONE VALESCA PEREIRA DE BRITO - Habilitação de crédito - R\$ 1.000,00
63115452	1ª VT de Ji-Paraná (processo nº 0000146-44.2023.5.14.0091) - Certidão de Habilitação de Crédito Trabalhista em favor do reclamante sr. LEANDRO DE SOUZA SILVA, extraída da reclamação trabalhista, no valor de R\$ 456,00
63331428	No interesse do processo acima referido, encaminho a CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PJe, de ID d236cfc dos nossos autos, solicitando que os créditos ali constantes sejam habilitados junto ao vosso processo. Solicito, ainda que a resposta seja enviada para vt67.rj@trt1.jus. br - 0010146-22.2015.5.01.0067 - KATIA SILVA DA ROSA - Habilitação de crédito do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R\$ 14.470,29
63332406	id. 63332416 - 11ª Vara do JEC de Manaus/AM pede habilitação de crédito (processo nº 0228445-87.2022.8.04.0001) - Paulo Roberto Ferreira Lins - R\$ 3.406,35

64364145	Ofício 201/2023- Cumprimentando-o venho, por meio deste, atendendo a recomendação nº 109, do CNJ, informar que foi ajuizada neste Juízo ação contra o devedor em Recuperação Judicial, tendo sido protocolada sob o nº 3000490-75.2023.8.06.0016, na data de 11 maio de 2023, tendo como credor: IVAN CHAGAS DA SILVA, CPF Nº : 358.816.663-72 e como devedores: LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ Nº 33.014.556/0001-96 e B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - CNPJ: 00.776.574/0001-56, cujo valor da causa é de R\$5,598.00 Sem mais para o momento, desejamos votos de estima e consideração.
64374393	Ofício nº 202/2023 - Cumprimentando-o venho, por meio deste, atendendo a recomendação nº 109, do CNJ, informar que foi ajuizada neste Juízo ação contra o devedor em Recuperação Judicial, tendo sido protocolada sob o nº 3000377-24.2023.8.06.0016, na data de 11 mai 2023, tendo como credores: ANGELO RONCALLI DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 230.045.503-00 e LUIS FERNANDO MATOS NOGUEIRA - CPF: 025.839.673-39 e como devedor: AMERICANAS S.A. - CNPJ: 00.776.574/0006-60, cujo valor da causa é de R\$11.999,00.
64375423	(...) cópia da decisão exarada nos autos do PJe nº 1000957-87.2022.5.02.0080, a qual possui força de ofício, solicitando a habilitação do crédito exequendo na ação nº 0803087-20.2023.8.19.0001 em trâmite perante essa MM 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, seguem os nomes dos credores: Reclamante: IGOR MOREIRA BERNARDIS, CPF: 475.005.268-06; Advogado da parte reclamante: RUBENS RODRIGUES ALVES DE MATOS, OAB:372446
65390994	Anexado ao AO do id. 65390981: ATOrd 0001177-36.2019.5.17.0001, 1ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES, RECLAMANTE: JEAN MICHEL GILENO ADRIANO COSTA; RECLAMADO: LOJAS AMERICANAS S.A. - Atenta às informações fornecidas na petição ID cd35c55. De todo modo, dou ao presente despacho força de ofício à 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a fim de que informe se a empresa LOJAS AMERICANAS S.A., CNPJ: 33.014.556/0001-96, e o Grupo Empresarial Americanas se encontram em Recuperação Judicial, e, em caso afirmativo, que informe o número do processo, denominações sociais e CNPJ's das empresas recuperandas, data do requerimento da Recuperação Judicial, e dados do(a) Administrador(a) Judicial, bem como que forneça cópias das decisões proferidas no processo, informando ainda se já transitaram em julgado ou se há recursos em face das mesmas pendentes de julgamento.

85. No que concerne os ofícios acima, esta A.J. manifesta sua ciência, consignando com relação aos ofícios que requerem habilitação de crédito, que as mesmas devem ser promovidas pelos interessados em sede de verificação judicial de créditos nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.101/2.005 e na forma da decisão constante do id: 66212587, que confere tratamento jurídico específico para a matéria.

86. Ademais, cumpre informar que o ato ordinatório de id. 63049000 não veio instruído do ofício da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Umuarama/PR, razão pela qual requer que esta d. serventia proceda a juntada dos anexos constantes do e-mail.

87. Noutro giro, consta ainda diversos ofícios relativos, em síntese, a pleitos de reserva de crédito, requerimentos de dados para transferência bancária ou informando transferências já efetivadas com os respectivos comprovantes, além de pleitear direcionamentos quanto à valores depositados nos autos de origem, conforme quadro sinótico abaixo, que contém um resumo de seus conteúdos:

Id.	Objeto
54528349	2º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, BRASÍLIA - DF - Ofício nº 333/2023 - 2JECCrimSob: informa existência de crédito extraconcursal em benefício da parte exequente. Em referência ao Processo Judicial eletrônico nº 0711555-17.2022.8.07.0006 (Procedimento do Juizado Especial Cível), em que figura como parte Exequente: AMANDA BESERRA DA SILVA (CPF: 046.605.001-10), e como parte Executada: AMERICANAS S.A. (CNPJ: 00.776.574/0006-60), solicito a alocação da parte Exequente na lista de credores da parte Executada nos autos do processo de recuperação judicial, a fim de que seja efetivado, em face dos presentes autos, o pagamento do débitos exequendo no valor de R\$ 454,74 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atualizado até 06/03/2023, conforme termos da orientação contida na Decisão ID 42645587 do Processo Eletrônico nº 0803087-20.2023.8.19.0001, desse Juízo Recuperacional.
54658564	Número: 0810916-26.2022.8.15.0251; Classe: EXECUÇÃO FISCAL; Órgão julgador: 5ª Vara Mista de Patos - PB - Comunica o bloqueio realizado na Execução Fiscal nº 0810916-26.2022.8.15.0251 e questiona acerca da sua eventual prejudicialidade para a execução do plano de recuperação judicial
55540833	id. 55540840 - Ofício da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba (TRT9), ATOrd 0000872-27.2020.5.09.0652 - Reclamante: Wellithon Lucas Rosa - Penhora no valor de R\$ 23.418,29 em 29/11/2022
55546143	OFÍCIO 21ª VT de Recife/PE, Processo nº 0000184-07.2017.5.06.0021, Reclamante: Miguel Moreira da Silva, Reclamada: Lojas Americanas S.A.: Venho, por meio do presente, nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001 que aí tramita, informar que existe crédito da executada LOJAS AMERICANAS S.A. (CNPJ Nº 33.014.556/0001-96) nos autos desta lide trabalhista, motivo pelo qual solicito a conta bancária [INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AGÊNCIA, OPERAÇÃO (SE A CONTA FOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E NÚMERO DA CONTA] para que seja feita a transferência dos valores. Responder para vararecife21@trt6.jus.br
55805881	ids. 55805895 e 55805887 - Encaminhamento de ofício para cumprimento - 2ª Vara Cível de Umuarama/PR - Ofício nº 871/2023 - Solicito a Vossa Excelência o encaminhamento a este juízo dos dados bancários de conta judicial vinculada ao processo recuperação judicial nº 0803087-20.2023.8.19.0001 (nº vosso), para que seja transferido o valor de R\$ R\$ 611,28 (seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos) bloqueado através do sistema Sisbajud neste processo e que será remetido ao juízo da recuperação judicial em razão do pagamento do débito e extinção da execução. Solicito que a resposta do presente ofício seja enviada preferencialmente para o e-mail b081@tjpr.jus.br

55815590	TRT 1ª Região - 82ª VT do RJ, Carta Precatória 0100173-25.2023.5.01.0082 - Autor: José Roberto dos Santos (Proc. Orig. 1000132-03.2021.5.02.0332 - 2ª Vara do Trabalho de Itapeerica da Serra/SP - Pede penhora no rosto dos autos - R\$ 87.320,31)
57014704	Segue, em anexo, despacho, comprovante de transferência e extrato referentes à Ação Trabalhista n. 0102700-94.2000.5.12.0034, que tramitou na 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis. At.te
57321828	18ª Vara do Trabalho de Curitiba - PR, Processo nº 0000109-26.2020.5.09.0652, informa serem devidas custas processuais e de execução no valor de R\$309,20, atualizados até 26/01/2023 e requisita o pagamento na forma do art. 84, IV da Lei nº 11.101/2005
57468840	Segue, em anexo, para ciência, despacho exarado no processo CumSen 0000608-97.2021.5.12.0035, que tramita na 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, bem como comprovantes de transferência e extratos bancários referentes ao seu cumprimento.
57932092	Reserva de valores solicitada pela 6ª VT de São Luís/MA, CumSen 0016451-96.2022.5.16.0022, Ludmilla Neves das Chagas dos Santos - Solicita reserva de valores no valor de R\$ 4.730,78
57992499	1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5006065-24.2021.8.24.0008. Intime-se a ré LOJAS AMERICANAS S.A. para que informe a destinação do valor por ela depositado nesses autos, considerando a duplicidade de pagamento pelos devedores solidários. Comunique-se ainda ao Juízo da recuperação judicial (autos nº 0803087-20.2023.8.19.0001, em trâmite na 4ª Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro).
58645179	E-mail encaminhado pela 62ª VT de São Paulo/SP. Encaminho comprovante de transferência realizado para o processo 0803087202038190001, nosso n. 1001428-65.2019.5.02.0062, conforme determinado no despacho em anexo.
59085893	Sirvo-me do presente para encaminhar em anexo o OF. SEFA Nº 180/2023 com informações sobre os débitos das empresas que compõem o Grupo Americanas junto ao Município da Serra/ES, conforme decisão constante no ID nº 53664755 dos autos do processo judicial nº 0803087-20.2023.8.19.0001.
59713293	OFÍCIO PARA CUMPRIMENTO PROCESSO: 0190200-84.1984.5.01.0029. Por ordem da Juíza do Trabalho Patricia Vianna de Medeiros Ribeiro da 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, encaminho Ofício, em anexo, para cumprimento, informando sobre o depósito feito pela recuperanda-executada LOJAS AMERICANAS S.A.(CNPJ: 33.014.556/0001-96), nestes autos, no valor de R\$ 7.677.470,00 (sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, e quatrocentos e setenta reais), em 02/03/2023. Solicito diretrizes quanto a destinação de referido valor, sendo certo que o valor em execução nestes autos é R\$ 8.205.240,78 (oito milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), atualizado em 18/07/2022.
60548587	Ofício da 2ª VC do Rio de Janeiro para informar que solicitou ao BB a transferência do montante de R\$ 7.784,82 para a conta judicial vinculada à RJ
60854771	ids. 60854778 e 60854781 - Processo nº 1020586-92.2020.8.26.0406 - Produção antecipada de prova - AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - 5ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP - Solicita autotização para liberação do valor depositado nos autos (R\$ 22.037,99), em favor da parte autora ou deliberação sobre a destinação do depósito
61656284	Ante a anuência da reclamada, aprovo a atualização dos cálculos elaborada pelo reclamante, resumo Id eb950c0 de 05/05/2023, apenas quanto ao crédito do reclamante e honorários de sucumbência, uma vez que as contribuições previdenciárias já foram recolhidas (Id caf6a2a). Quanto ao pedido de suspensão da execução e liberação do depósito recursal, efetuados pela reclamada, Id f6e3e33, nada a deferir, uma vez que a

	matéria alegada já foi objeto de apreciação por este Juízo (despachos Id 4d33f68 e Id 6f12321). Oficie-se ao BANCO do BRASIL, para que libere o saldo existente na conta 700111514946 (R\$2.840,70 - atualizado até 08/05/2023), da seguinte forma: - R\$20,38 - honorários de sucumbência ao procurador do reclamante, Dr. JEFERSON AUGUSTO CORDEIRO SILVA - CPF 433.973.286-91 (beneficiário), mediante depósito na sua conta, qual seja: Jeferson Augusto e Advogados Associados, CNPJ 11.016.873/0001-09, Conta Corrente número 0005-0, Operação 003, Agência 2682, Caixa Econômica Federal; - R\$203,78 - ao reclamante GUILHERME HENRIQUE QUINTAO - CPF 115.282.556-90 (beneficiário), mediante depósito na conta do seu procurador, qual seja: Jeferson Augusto e Advogados Associados, CNPJ 11.016.873/0001-09, Conta Corrente número 0005-0, Operação 003, Agência 2682, Caixa Econômica Federal; - o saldo remanescente, transferir para uma conta judicial, em uma agência daquela instituição, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à disposição do Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital (Rio de Janeiro), vinculando a quantia depositada ao processo 0803087-20.2023.8.19.0001, em que são partes: REQUERENTE - AMERICANAS S.A; REQUERIDO - AMERICANAS S.A CNPJ 00.776.574/0001-56; DEPOSITANTE: AMERICANAS S.A. Esclareça à instituição financeira que a conta deverá ser zerada/encerrada após a movimentação, bem como de que deverá, imediatamente após o cumprimento da ordem, encaminhar os comprovantes/recibos para o e-mail do juízo, qual seja vt3.fabriciano@trt3.jus.br. Assim, visando a celeridade e economia processual, o presente despacho, assinado digitalmente, possui força de alvará, dispensadas as demais formalidades. Encaminhe-se cópia deste despacho, via malote digital ou e-mail, ao MM. Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital (Rio de Janeiro/RJ). Intimem-se as partes. Aguarde-se a vinda dos comprovantes bancários e, após, volvam os autos conclusos para extinção da execução.
61663462	Ofício da 17ª VT do Rio de Janeiro/RJ - Processo 0000005-65.2013.5.01.0017 - Comunica transferência de valores para conta judicial vinculada à RJ no montante de R\$10.725,24
61663493	ids. 61665066 e 61665069 - Ofício da 6ª VT de São Luís/MA - Proc. 0016998-39.2022.5.16.0022 - Aline Raquel Sena da Silva - Reserva de crédito: R\$ 12.226,72
62684943	ids. 62686673 e 62686674 - 9ª VT de Fortaleza - 0000480-18.2020.5.07.0014 - Ismael Rodrigues de Oliveira - Ciência da demanda e reserva de crédito limitada ao valor atribuído à causa (R\$ 177.924,57)
63050799	id. 63051721 - PROCESSO 1000264-93.2022.5.02.0051 - 51ª VT/SP - Encaminha cópia alvará referente à recursal transferido para os autos da Recuperação Judicial - R\$ 12.978,19 - Daniele da Silva Santos
63221750	2ª Vara Cível de Umuarama/PR - Solicita dados bancários para transferência de valor - R\$ 611,28 - 0010914-10.2019.8.16.0173
63826463	0100670-75.2021.5.01.0028 - 28ª VT do Rio de Janeiro/RJ - Alvará Eletrônico de Pagamento Número: 000361282023 (...) (=) Valor do Alvará.....: R\$ 3753,74
64364106	"Encaminhe-se à 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001) o presente despacho, que passa a valer como Ofício nº 015/2023 desta Unidade Judiciária, por correio eletrônico, solicitando que informe os dados bancários para a transferência do saldo da conta judicial nº 2716.042.02808835-6, cujo depósito foi efetivado pela reclamada AMERICANAS S.A. em 13/05/2023, no valor atualizado de R\$ 1.556,18. Informada a comta, expeça-se o alvará." - 0021198-67.2018.5.04.0021 - 21ª VT de Porto Alegre/RS

64926156	Ofício nº 170-2023 - Pelo presente, solicito a V. Exa. que informe qual a providência a ser adotada com relação ao saldo dos depósitos recursais vinculados a esta reclamação trabalhista. Ao responder o presente ofício, favor utilizar o e-mail. - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LEOPOLDO ATOrd 0021554-70.2016.5.04.0332 RECLAMANTE: AMANDA KAER
----------	--

88. A despeito de as Recuperandas terem manifestado ciência no id. 68088834 sobre todos os ofícios indicados no “item 4” do *decisum* que ora se responde, consignando não haver requerimento específico a ser formulado, entende esta A.J. que os Ofícios acima descritos (com exceção do ofício de id. 60854781 que já foi objeto do petitório de id. 63858479) carecem de manifestação específica das recuperandas, notadamente ante o fato de versarem sobre valores que já foram transferidos para este Juízo, ou de depósito judicial efetivado após o ajuizamento da recuperação judicial (ofício de id. 59713293).

89. Nesta esteira, a fim de conferir adequado tratamento à matéria, em prestígio as particularidades de cada caso, entende esta A.J. pela pertinência de **RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DAS RECUPERANDAS**, para que possam trazer eventuais considerações sobre o teor dos ofícios acima mencionados, protestando esta A.J., após, por nova vista.

➤ **“ITEM 15” - ID. 64665070 – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0046867-46.2023.8.19.0000**

90. Trata-se de decisão monocrática proferida pela Exma. Des. Relatora Leila Santos Lopes nos autos do Agravo de Instrumento nº 0046867-46.2023.8.19.0000 interposto pelo Banco do Brasil S/A que indeferiu o efeito suspensivo e requereu informações, sobre a qual este MM. Juízo determinou ciência à A.J. através do *decisum* de id. 66212587 “item 15”, que ora se responde.

91. Nesta esteira, a A.J. manifesta sua ciência quanto a r. decisão proferida no aludido recurso, consignando que também está ciente das informações

prestadas por este MM. Juízo no id. 68626836, relativas ao agravo de instrumento em questão.

➤ **“ITEM 18” - ID. 66098320 – REQUERIMENTO FORMULADO PELAS RECUPERANDAS DE PRORROGAÇÃO DO *STAY PERIOD***

92. Trata-se de petitório apresentado pelas Recuperandas em que requereram a prorrogação do *stay period* nos termos do artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, o que já foi objeto de manifestação desta A.J. em caráter de urgência no id. 66721943 e deferido por este MM. Juízo no id. 67029083, razão pela qual não há nada a considerar quanto ao tema.

-II-

APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÕES NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 11.101/2005

93. Como é de conhecimento, este MM. Juízo na decisão de id. 62467835 deferiu os pleitos formulados pela A.J. e determinou a publicação do Edital do Art. 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005 em conjunto com o aviso relativo ao recebimento do plano de recuperação judicial, a fim de deflagrar o prazo para eventuais objeções ao plano e da fase judicial de verificação de créditos, **o que ocorreu na data de na data de 19/06/2023**, conforme se infere do Diário de Justiça Eletrônico.

94. Neste contexto, durante o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 55 da Lei nº 11.101/2005, findo no último dia 19/07/2023, esta A.J. verificou a apresentação de 121 (cento e vinte e uma) objeções por parte dos credores, conforme planilha abaixo:

Id	Parte
68544822	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e as GESTORAS e os FUNDOS DE INVESTIMENTOS descritos no Apêndice I
68544013	MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA ANDRADE
68543233	LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

68540613	EMPAR US LIMITED
68538890	BANCO BTG PACTUAL S.A.
68537056	WAHL CLIPPER COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS PARA CABELO LTDA.
68526876	ORBIS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
68532427	(I.) DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD. (“Discovery”); (II.a) INVESCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND; (II.b) INVESCO CORE PLUS BOND FUND; (II.c) INVESCO HIGH YIELD FUND; (II.d) INVESCO HIGH INCOME TRUST II FUND; (II.e) INVESCO V.I. HIGH YIELD FUND; (II.f) INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND; (II.g) INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND; (II.h) INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND (atual denominação de Invesco Global High Income Fund); (II.i) INVESCO CORE PLUS FIXED INCOME TRUST (os fundos indicados neste item “II”, em conjunto, “Invesco”); (III.a) METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY; (III.b) METROPOLITAN LIFE INSURANCE (os fundos indicados neste item “III”, em conjunto, “MetLife”); (IV.a) MONEDA LATAM HIGH YIELD CREDIT FUND PLC; (IV.b) MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN; (IV.c) MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATAM CORPORATE CREDIT FUND, (IV.d) MONEDA LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT (os credores indicados nestes item “IV”, em conjunto, “Moneda”); (V.a) NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND; NUVEEN CREDIT INCOME FUND, A SERIES OF NUVEEN INVESTMENT FUNDS, INC. (atual denominação de Nuveen High Income Bond Fund); NUVEEN MULTI-ASSET CREDIT FUND, LP; NUVEEN STRATEGIC INCOME FUND, A SERIES OF NUVEEN INVESTMENT FUNDS, INC.; e NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND, (V.b) TIAA GLOBAL PUBLIC INVESTMENTS, LLC – SERIES EMCORP; TIAA GLOBAL PUBLIC INVESTMENTS, LLC – SERIES EMHY; TIAA-CREF CORE BOND FUND (atual denominação de TIAA-CREF Bond Fund); TIAA-CREF EMERGING MARKETS DEBT FUND; e TIAA-CREF CORE PLUS BOND FUND (atual denominação de TIAA-CREF Bond Plus Fund) (os credores indicados nestes itens “V.a” e “V.b”, em conjunto, “Nuveen”); (VI.a) PAYDEN EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND; (VI.b) STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO (os credores indicados nestes itens “VI.a” e “VI.b”, em conjunto, “Payden”); (VII) PGIM, INC. (“PGIM”); (VIII) WHITEFORT CAPITAL MASTER FUND, LP (“Whitefort”); (IX) FRATELLI INVESTMENT LIMITED (“Fratelli”) e (X) STARVIK FUND (“Starvik”, em conjunto com Discovery, Invesco, MetLife, Moneda, Nuveen, Payden, PIGM, Whitefort e Fratelli, os “Credores”)
68530889	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING GRANJA VIANNA , SHOPPING PÁTIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CONSÓRCIO CONDOMÍNIO SHOPPING METRÔ TUCURUVI, SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA, CURB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
68531909	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
68530570	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
68530358	ALMAVIVA DO BRASIL S.A.

68529957	CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, por sua administradora CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
68527969	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
68528275	KYNDRYL BRASIL SERVIÇOS LTDA.
68522362	ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. (GRUPO STONE)
68525351	BANCO BRADESCO S.A.
68521394	RAIA DROGASIL S/A
68521014	BANCO DAYCOVAL S/A
68521101	MAHLOT INTERNATIONAL CORP
68520278	SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEDIDAS S.A.
68520372	DELFA S.A. (atual denominação de ECONOCOM BRASIL S.A.)
68518733	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA. e BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA.
68519234	ROD BROTHERS LIMITED.
68519221	SOTS ENTERPRISES INC.
68519205	3JS INVEST HOLDINGS LIMITED
68515163	BREJAUX LTD
68516717	SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, SANTO EDUARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NIZAPAR – NIZA PARTICIPAÇÕES LTDA e JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
68514788	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY
68517536	MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
68516075	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FRATELLI – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, neste ato representado por sua Gestora, a empresa SCALARE CAPITAL LTDA.
68514932	CERAS JOHNSON LTDA.
68515555	HASBRO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA
68515321	ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.
68512347	MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
68513887	PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
68512068	BRASITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA
68507963	ALS SHOPPING CENTERS S.A., RSSC SHOPPING CENTERS e CBC SHOPPING CENTERS S.A.
68503920	JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A, LILLO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA., MUCAMBO S/A e NEWELL BRANDS BRASIL LTDA.
68504232	BANCO DO BRASIL S.A.
68502644	CLEAR SALE S.A.
68503203	COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
68499781	TELEFÔNICA BRASIL S.A.
68495039	NATURAL ONE S/A

68495025	FW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A.
68488249	CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUA TEMI CAMPINAS, CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO ESPLANADA SHOPPING CENTER, CONSÓRCIO SHOPPING CENTER IGUA TEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CONSÓRCIO SHOPPING CENTER IGUA TEMI RIBEIRÃO PRETO, NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUA TEMI, MARKET PLACE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS
68495001	CM HOSPITALAR S.A., incorporadora de FLEXICOTTON INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL S.A.
68493792	SERGIO CARLOS DE SOUZA
68491578	CREMER S.A.
68491892	BEST2BEE TECHNOLOGY SERVICES LTDA.
68491940	PIER SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
68489818	ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH
68487392	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.
68478884	RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, representado por sua instituição administradora e proprietária fiduciária de seus bens, FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S/A
68472231	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
68472045	ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA.
68470178	ESPÓLIO DE ROGER CASTIER, neste ato representado pelo seu inventariante ANDRÉ ABELHA
68468178	ESPÓLIO DE GUY CASTIER, MARCIA BUENO CASTIER
68462697	ESPÓLIO DE LUCIEN CASTIER, neste ato representado pelo seu inventariante ANDRÉ ABELHA
68466236	NOVA MINAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
68456531	SCALA DATA CENTERS S.A.
68450131	CONSÓRCIO LOG MARACANAÚ, devidamente representado por sua consorciada líder, LOG MARACANAÚ I SPE LTDA.
68445454	ARATULOG ARMAZENAGEM S/A
68443069	LOG BELÉM
68443091	PRIME CATER COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
68442532	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.
68440207	COMPAR – COMPANHIA PARENSE DE REFRIGERANTES S/A
68440212	NORSA REFRIGERANTES S/A
68440214	REFRESCOS GUARARAPES LTDA
68439907	HANESBRANDS BRASIL TÊXTIL LTDA.
68438288	LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A
68436078	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
68424333	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. e MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA.
68406221	IBM BRASIL -INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. e PROXXI TECNOLOGIA LTDA.
68404167	BRF S/A

68379286	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
68375675	NEHEMIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
68372836	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
68372368	ELEKTRO REDES S.A
68319082	BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administradora, gestora e representante de BB TOP CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BB PREVIDÊNCIA TP II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, BB ATACADO MISTO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, BRASILPREV TOP TP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BB ZACK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP DEDICADO ANS 20 MILHÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, BB TOP DI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP F, BRASILPREV TOP TP IT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, BB TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO, BB USBACK RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, BB ECO PUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVSTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO e BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
68315719	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.
68310220	BIC AMAZÔNIA S.A.
68309003	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO e OUTROS
68307222	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
68301867	BANCO SAFRA S/A
68296926	CLARO S.A., TELMEX DO BRASIL S.A., EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. e HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA.
68295800	EXPONENCIAL ESTANTES E MOVEIS DE ACO EIRELI
68253242	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
68237555	SAVOY IMOBILIARIA CONSTRUTORA LTDA., SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMOVEIS LTDA., SAVEN COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA., ; SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SAHUGLIO COMERCIAL E LOCADORA LTDA., NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA., INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA., INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA., HULUSA COMERCIAL E IMOVEIS LTDA., CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., CONDOMÍNIO ORDINÁRIO DO SHOPPING UNIÃO DE OSASCO, CONDOMÍNIO ORDINÁRIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRÃO PRETO,

	CONDOMÍNIO ORDINÁRIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER, CONDOMÍNIO ORDINÁRIO DO SHOPPING LESTE ARICANDUVA, ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING INTERLAR INTERLAGOS, ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRÃO PRETO, ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING UNIÃO DE OSASCO, ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING LESTE AV. ARICANDUVA e ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING INTERLAGOS
68234792	CAMARÁ SHOPPING CENTER S.A., (substituta contratual da CAMARÁ PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e INCORPORADORA RESERVA CAMARÁ)
68230236	CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
68228864	ADSPAY MÍDIA LTDA.
68223100	BANCO VOTORANTIM S.A.
68199327	SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
68192109	ÁGUAS PRATA LTDA.
68169654	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA
68130474	LOOQBOX TECNOLOGIA LTDA.
68091589	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A e COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A
68087029	HERSHEY DO BRASIL LTDA.
68071049	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP
68068634	BANCO DA CHINA BRASIL S/A
68064364	K2 PARTNERING SOLUTIONS DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
68044060	ACUMULADORES MOURA S.A.
67906253	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A
67891426	DARNEL EMBALAGENS LTDA.
67889176	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
67739472	LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
67688875	BANCO ORIGINAL S/A
67536405	FAVORITA TRANSPORTES LTDA.
67461597	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A.
67246647	BIMBO DO BRASIL LTDA.
66853593	CUSTOMIZA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
66718297	SOFTYS BRASIL LTDA.
66679237	SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE LIMEIRA - SINECOL
66602610	LVF EMPREENDIMENTOS LTDA.
66359779	TBA COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
65879978	ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E SEU CONGLOMERADO
65285829	COMPASS.UOL S.A., DIGITAL SERVICES.UOL S.A., UNIVERSO ONLINE S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. e WEB JUMP DESIGN EM INFORMÁTICA LTDA.
61869794	CALOI NORTE S/A
61495382	KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
61492821	3 M DO BRASIL LTDA.

95. Diante do volume de objeções apresentadas, bem como, das questões arguidas pelos credores, entende esta A.J. pela pertinência de **INTIMAÇÃO** das Recuperandas para apresentar as considerações que repute pertinentes acerca dos pontos levantados nas referidas objeções, buscando, assim, atingir a máxima efetividade às deliberações da Assembleia Geral de Credores e auxiliar na composição de interesses dos credores e das devedoras, com o fim último de se garantir a higidez do conclave.

-III-

CONCLUSÃO

96. Diante do exposto, manifesta-se esta A.J. conjunta no seguinte sentido:

a) **Reitera** esta A.J. seu pleito formulado no **id. 67798741** de autorização para a instauração de procedimento administrativo para o desmembramento dos credores investidores, titulares de títulos de dívida (nacional e estrangeiro) emitidos pelo Grupo Americanas.

b) **Ids. 53726058, 53726964, 53731156, 53762540, 63160984, 63546978 e 64223805 – Requerimentos De Habilitação Processual e Cadastramento de Advogados** - A.J. manifesta ciência quanto aos petitórios, consignando que devem receber o mesmo tratamento adotado no item 3 da decisão do **id. 66212587**.

c) **Id. 63858479 - Manifestação das Recuperandas sobre depósitos judiciais efetuados antes da recuperação judicial:** considerando manifestação expressa das Recuperandas de que o depósito efetuado antes do ajuizamento da recuperação judicial foi feito com finalidade de pagamento, entende esta A.J. que o caso relatado pelo Ofício acostado no **id. 60854781** amolda-se a hipótese de liberação dos valores em favor do credor, em consentâneo com o requerido pelas Recuperandas e com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em complemento, entende esta A.J. que a análise para fins de aferição acerca de eventual liberação de valores depositados judicialmente deve ser realizada de forma

casuística, para que se possa verificar o atendimento dos requisitos estabelecidos por este C. Tribunal.

d) **Ids. 64281231 - Manifestação das Recuperandas sobre substituição de *trustee*** - a A.J. manifesta ciência, consignando que em seu petitório de id. 67798741 requereu autorização para procedimento administrativo para o desmembramento dos credores investidores, titulares de títulos de dívida (nacional e estrangeiro) emitidos pelo Grupo Americanas.

e) **Id. 55234026 – Manifestação de Editora Planeta do Brasil Ltda:** a A.J. manifesta ciência e informa haver promovido as anotações necessárias em seus mecanismos de controles internos.

f) **Id. 60551640 –** a A.J. manifesta ciência quanto à apresentação dos instrumentos de representação anexados pelos requerentes, consignando que a questão relativa ao watchdog já restou devidamente apreciada por este MM. Juízo, encontrando-se submetida à análise o Tribunal de Justiça.

g) **Id. 53939761 - Manifestação de Molin do Brasil Comércio Distribuidora Ltda** - pugna a A.J. pela intimação das Recuperandas para tomarem ciência, de modo a viabilizar eventual pagamento em momento processual oportuno.

h) **Ids. 53777765, 65378748 e 58303218** - esta A.J. manifesta ciência e esclarece que eventuais insurgências à relação de credores devem ser promovidas por meio de incidente processual de impugnação de crédito, nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.101/2.005 e na forma da decisão constante do id: 66212587, que confere tratamento jurídico específico para a matéria.

i) **Ids. 55976080 e 65189930** - a A.J. manifesta sua ciência, reportando ao tratamento jurídico já conferido à matéria, seja por este d. Juízo, seja pelo E. Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento.

j) **Ids. 65148079, 65185030 e 65233372 - Manifestações de Sub-Rogação de Crédito** - esta A.J. manifesta sua ciência quanto ao alegado pelos requerentes, consignando, contudo, que seu pleito deve ser processado em autos apartados específicos para este fim, conforme expressamente determinado na decisão de id. 66212587.

k) Ids. 64743649, 64974728 (duplicado no id. 65068446) e 65002590 – Manifestações de cessões de crédito - A.J. manifesta ciência quanto os pedidos indexados nos ids. 64743649, 64974728 e 65002590 e esclarece que já promoveu as respectivas anotações em seus registros internos.

l) Manifestações das Fazendas Públicas –A A.J. manifesta sua ciência quanto ao informado pelas Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, destacando que os créditos fiscais não se submetem à recuperação judicial, consignando ainda que o “Grupo Americanas” também manifestou sua ciência em petição do id. 68088834.

m) Id. 58215168 - Manifestação de Melton Administradora de Bens Ltda - a A.J. manifesta ciência, consignando que o requerimento de id. 58215168 perdeu seu objeto ante o acordo pactuado entre as partes, já homologado que culminou na extinção da ação de referência.

n) Id. 60172509 - Manifestação de Taiff Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda - esta A.J. manifesta sua ciência quanto ao alegado pela requerente, consignando que seu pleito deve ser processado em autos apartados específicos para discussão da demanda, conforme expressamente determinado na decisão de id. 66212587.

o) Id. 62905483 - Manifestação de Casa Bahia Comercial Ltda - esta A.J. manifesta sua ciência quanto ao informado pelas partes, não se opondo à expedição do alvará requerido pelas Recuperandas.

p) ID. 65230414 – Manifestação do Instituto Brasileiro De Cidadania – IBRACI - entende esta A.J. que a mediação já instaurada por este MM. Juízo não comporta a participação do requerente, uma vez que não guarda relação com o objeto de sua demanda, devendo a medida ser buscada nos autos da Ação Civil Pública.

q) Id. 47401380 - Embargos de Declaração de Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP - tomando por base os elementos constantes dos autos e notadamente, a ordem cronológica das manifestações/decisões, entende esta A.J. que

esse d. Juízo não pretendeu reconsiderar a r. decisão de id. 50657405 que rejeitou o primeiro recurso de embargos da FINEP, razão pela qual opina pela REJEIÇÃO do segundo recurso de Embargos de Declaração de id. 47401380 opostos pela FINEP.

r) **Ofícios recebidos pela serventia: 54528349, 54658564, 55540833, 55546143, 55805881, 55815590, 57014704, 57321828, 57468840, 57932092, 57992499, 58645179, 59085893, 59713293, 60548587, 61656284, 61663462, 61663493, 62684943, 63050799, 63221750, 63826463, 64364106, 64926156** – pugna a A.J. pela **RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DAS RECUPERANDAS** para que possam trazer suas considerações sobre o teor dos ofícios acima mencionados e eventuais particularidades de cada caso, protestando esta A.J., após, por nova vista, manifestando ciência com relação aos demais ofícios, na forma da presente petição.

s) **Id. 64665070 - Decisão monocrática proferida nos Autos do Agravo de Instrumento nº 0046867-46.2023.8.19.0000** - a A.J. manifesta sua ciência quanto à r. decisão proferida no aludido recurso, consignando que também está ciente das informações prestadas por este MM. Juízo no id. 68626836, relativas ao agravo de instrumento em questão.

t) **Id. 66098320 - Manifestação das Recuperandas requerendo prorrogação do *stay period*** - requerimento que já foi objeto de manifestação desta A.J. em caráter de urgência no id. 66721943 e deferido por este MM. Juízo no id. 67029083, razão pela qual não há nada a prover.

u) **Objecções ao Plano de Recuperação Judicial** - Diante do volume de objeções apresentadas, bem como das questões arguidas pelos credores, entende esta A.J. pela pertinência de **INTIMAÇÃO** das Recuperandas para apresentarem as considerações que repute pertinentes acerca dos pontos levantados nas referidas objeções, buscando, assim, atingir a máxima efetividade às deliberações da Assembleia Geral de Credores e auxiliar na composição de interesses dos credores e das devedoras, com o fim último de se garantir a higidez do conclave.

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2023.



**ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
ZVEITER**

SERGIO ZVEITER
OAB/RJ 36.501



**PRESERVA-AÇÃO ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL**

BRUNO REZENDE
OAB/RJ 124.405



LUCIANO BANDEIRA

OAB/RJ 85.276